

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2036/2537

พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

โจทก์

นายประพรหม ปาน้อย

จำเลย

นายประพรหม ปาน้อย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 193

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารษายืนตามศาลชั้นต้น และลงโทษจำคุกจำเลย ไม่เกินห้าปี ต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ยื่นฎีกา จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยไม่ได้มีอาชีพจำหน่ายยาฆ่า ไม่เคย เกี่ยวข้องหรือเคยถูกลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดติดมาก่อน และฎีกาของ จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาจะต้องรับไว้พิจารณา เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้ พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง,89 จำคุก 5 ปี ริบถุงพลาสดิกของกลาง ธนบัตรของกลาง คืนแก่เจ้าของ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 92)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับ ฎีกาของจำเลยนั้น จำเลยอ้างเพียงว่า จำเลยไม่มีอาชีพจำหน่ายยาบ้า ไม่เคยเกี่ยวข้องหรือเคยถูกลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน และฎีกาของจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาจะต้องรับไว้ พิจารณาเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปดังนี้ เห็นว่า คำร้องของ จำเลย มิได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่ง ศาลชั้นต้นว่าคลาดเคลื่อนไม่ชอบ ด้วยกฎหมายประการใด หรือฎีกาของจำเลยดังกล่าวไม่ต้องห้ามตาม กฎหมายอันควรที่ศาลจะรับไว้พิจารณา จึงไม่รับวินิจฉัยคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับ ฎีกาของจำเลยนั้น จำเลยอ้างเพียงว่า จำเลยไม่มีอาชีพจำหน่ายยาบ้า ไม่เคยเกี่ยวข้องหรือเคยถูกลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน และฎีกาของจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาจะต้องรับไว้ พิจารณาเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปดังนี้ เห็นว่า คำร้องของ จำเลย มิได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่ง ศาลชั้นต้นว่าคลาดเคลื่อนไม่ชอบ ด้วยกฎหมายประการใด หรือฎีกาของจำเลยดังกล่าวไม่ต้องห้ามตาม กฎหมายอันควรที่ศาลจะรับไว้พิจารณา จึงไม่รับวินิจฉัยคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ให้ยกคำร้อง

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ